

惠城区河南岸街道“5·5”亡人事故调查报告

2020年5月5日15时22分许，惠城区河南岸街道螺仔湖3路67号商铺在进行装修作业时，发生一起高处坠落事故，事故造成1人死亡。直接经济损失约100万元。

事故发生后，区委、区政府高度重视，主要领导马上作出批示，要求迅速成立调查组，查明原因，依法从严处理并做好善后工作，确保社会稳定。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规有关规定，经惠城区人民政府批复同意，于2020年5月13日成立了河南岸街道“5·5”亡人事故调查组（以下简称“事故调查组”），由区政府办公室副主任梁惠彪任组长，成员由区公安分局、区应急管理局、区总工会、区城管执法局、河南岸街道办事处等单位派员参加，开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，根据事故调查有关规定和程序认真开展事故调查工作，深入现场调查取证，询问有关人员了解情况。经事故调查组调查，现已查明了事故发生的原因、经过、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施。现将惠城区河南岸街道“5·5”亡人事故有关调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故相关单位情况

1、装修业主：叶某承租了惠城区河南岸街道螺仔湖3路67号商铺（约20m²），拟与林某浩合伙开办果然小朋友饮品店，至事发当日，该店尚未取得营业执照，正在办理中。

2、装修施工单位：惠州市品华装饰设计工程有限公司（以下简称品华装饰公司），成立于2017年08月14日，注册类型为有限责任公司（自然人独资），统一社会信用代码：91441302MA4X056H5M，住所：惠州市惠城区河南岸冰糖村小塘小组109号一楼二号档口，法定代表人：王健，营业期限：长期，经营范围：建筑装修装饰工程；建筑设计工程；室内装修装饰工程；园林绿化工程；水电安装工程；消防工程；物业管理；广告经营（户外广告须审批经营）；销售：建筑材料等。

3、商铺出租业主：惠城区河南岸街道螺仔湖3路67号为5层楼建筑，占地面积约72m²，建筑面积约360m²，地面商铺面积约72m²，该建筑房产证登记的产权人是黎某胜的父亲。目前，该建筑一层左边铺面（约20m²）和3-5层的实际产权人为黎某胜。黎某胜将一层左边铺面（惠城区河南岸街道螺仔湖3路67号商铺）租赁给叶某使用。

（二）装修工程有关情况

1、经营场所出租情况：2020年4月9日，叶某与业主黎某胜达成租赁惠城区河南岸街道螺仔湖三路67号商铺的意向，并签订《房屋租赁合同》，黎某胜将位于惠州市惠城区河南岸街道螺仔湖3路67号的商铺出租给叶某使用，用途为经营饮食服务，出租面积约20平方米，租赁期限自2020年4月25日起至2023年4月23日止。

2、装饰装修工程发包情况：2020年4月26日，承租人叶某的合伙人林某浩与品华装饰公司签订《果然小朋友形象店装饰装修工程施工合同》，合同约定施工期限为4月26日至5月8日，合同工程造价贰万柒仟元。2020年5月21日，品华装饰公司的负责人王某以口头约定的形式把果然小朋友饮品店的室内天花板和门面造型（包工不包料）分包给自然人谢某隆。谢某隆看了店里的工程后，告诉王某一个人做不过来，需要多叫一个人来帮忙，经王某同意后，谢某隆请了自己的堂弟谢某桂（死者）帮他一起做该店装修施工中的室内天花板安装和门面造型。

二、事故发生经过及救援善后处置情况

（一）事故发生经过

2020年5月5日上午8时许，根据品华装饰公司负责人王健的安排，木工工人谢某隆和谢某桂到果然小朋友饮品店从事门面造型（两边门柱和广告牌）和室内天花板的安装工作，谢某桂当天的工作是在安装门面广告牌。当天15时10分许，谢某隆和谢某桂两人以店铺外树立的脚手架（离地2.7米高）为平台，为门面广告牌（距离地面约4米）张贴铝塑板，作业期间，脚手架突然往后侧翻（向马路一侧），谢某隆因及时抓住了广告牌顶部圆弧边的左侧，没有摔下去，谢某桂没有来得及抓住，整个人随脚手架坠落至地面，头部左上角着地，身体趴在地面，头部大量出血，谢某隆见状立即拨打了120急救电话，并打电话向品华装饰公司负责人王健报告。15点40分左右，120救援人员到达现场，对坠落的工人进行查看抢救后，15点50分左右，医护人员宣布抢救无效死亡。

（二）事故应急处置评估情况

接到事故报告后，区委、区政府领导高度重视，区应急管理局、河南岸街道办事处等有关部门立即派人赶赴现场了解事故情况，按照职责分工，开展事故调查处理相关工作。

各应急救援队伍调动有效，反应及时，到达迅速，资源能满足事故救援和现场管控需要。各应急单位按照相应的应急响应指令、指示，相关应急力量到位迅速，现场控制、救援处置措施到位，社会秩序稳定，事故善后工作及时、有效，家属得到较好的安抚，达到了应急处置方案的目的。

(三)事故伤亡情况

事故造成一名工人死亡：谢某桂，男，汉族，44岁，散工（木工），江西赣州人。按照惠城区公安司法鉴定中心出具的《居民死亡医学证明（推断）书》，谢新桂死亡原因符合高坠。

（四）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》等标准和规定统计，核定造成直接经济损失约100万元。

（五）善后处置工作开展情况

事故发生后，河南岸街道办事处成立以办事处主任为组长，分管领导为副组长，相关部门为成员的事故善后处置工作领导小组，全力做好死者家属安抚工作。品华装饰公司积极与死者家属沟通协商，目前死者已经火化，双方正在通过司法程序解决善后赔偿事宜。

三、事故原因及性质

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故的原因、性质和类型，事故调查组进行了大量的调查询问取证工作，组织相关专业技术人员对事故现场进行了详细的勘查，收集和掌握了大量的第一手材料，查清了事故原因和性质。

（一）事故原因

1、直接原因

谢某桂安全意识淡薄，对施工现场风险预判不足，站立在店铺外的脚手架上（离地2.7米高）安装门面广告牌，在未按规定佩戴安全带、安全帽等安全防护用品的情况下，冒险进行作业，因脚手架翻侧，导致其坠落地面，经抢救无效死亡，是该起事故发生的直接原因。

2、间接原因

品华装饰公司安全生产主体责任不落实，安全生产责任制不健全，未组织制定本单位施工安全操作规程,未对装修工人开展安全生产教育培训及安全技术交底；未认真督促、检查本单位的安全生产工作,现场管理不到位，未及时发现并消除工人违规冒险作业的生产安全事故隐患。

（二）事故性质

经事故调查组调查认定，河南岸街道“5·5”亡人事故是一起一般生产安全责任事故。

四、相关政府部门履职情况

区城管执法局负责城市管理领域的城市规划、城市建设及户外广告和招牌的审批管理以及对辖区内的违建工程、市容市貌、户外广告和招牌的监督管理工作。根据《惠州市户外广告和招牌设置管理办法（征求意见稿）》中的要求，店铺招牌的设置不需要经过相关政府部门审批。2020年5月2日和5月3日，区城管执法局进行巡查时，事发店铺正在装修，未发现该店铺装修涉及改动主梁、承重墙，占道装修，店铺招牌超高、超宽、超大等涉嫌违反城市管理相关规定的行为。

五、对事故有关责任单位及责任人员的处理建议

（一）建议免于追究责任人员

谢某桂，果然小朋友形象店工程项目木工，自身安全意识淡薄,对施工现场风险预判不足，在未按规定使用劳动防护用品的情况下,冒险进行高处作业,对该起事故负直接责任。鉴于谢某桂本人已在该起事故中死亡，建议不予追究责任。

（二）建议给予行政处罚的责任单位和责任人员

1、品华装饰公司未严格落实企业安全生产主体责任，安全生产责任制不健全，未按规定对装修工人进行安全教育和安全技术交底，未及时制止工人未佩戴安全带进行高处作业，装修作业现场安全管理缺失，未按规定及时开展安全检查和事故隐患排查治理工作，对事故发生负有责任。建议由惠城区应急管理局依法对品华装饰公司进行行政处罚。

2、王健，品华装饰公司法定代表人，未认真履行安全生产管理职责，未建立健全本单位安全生产责任制，未按规定组织制定并实施安全生产教育和培训计划，对本单位安全生产投入保障不足，对本单位安全生产工作督促、检查不到位，没有及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任，建议由惠城区应急管理局依法对王健进行行政处罚。

六、事故的主要教训

（一）企业负责人没有树立安全生产理念。品华装饰公司未组织制定安全生产规章制度和岗位操作规程，在经营活动中，把经济效益放在第一位，主要负责人和从业人员安全意识不到位，未组织制定安全生产教育和培训计划，未对装修工人进行安全教育和安全技术交底。

（二）企业安全管理责任不落实。品华装饰公司装修作业现场安全管理缺失，装修作业时未安排专人对装修作业现场进行安全监管和统一协调管理，日常隐患排查工作不落实，未能及时排查发现工人高处作业的违规行为。

（三）作业人员安全意识淡薄，对施工中出现的风险预判不足。装修工人在未经过安全教育培训和技术交底，且未按规定使用劳动防护用品的情况下，冒险进行作业，存在重大安全隐患。

七、事故防范措施建议

（一）增强安全生产意识，严格落实安全生产主体责任。生产经营单位要把习近平总书记关于“发展决不能以牺牲人的生命为代价，作为一条不可逾越的红线”的重要指示落到实处，认真吸取事故教训，加强对法律、法规学习，切实履行《中华人民共和国安全生产法》关于生产经营单位安全生产保障的法律要求。要坚决杜绝侥幸心理，严格按照安全生产法律法规有关要求，建立健全安全生产责任制，建立、健全安全生产规章制度和操作规程。切实加强各项规章制度的责任落实。

（二）强化施工现场安全管理，消除各类事故隐患。生产经营单位要加强作业现场安全管理，切实加强隐患排查和治理工作，教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，正确佩戴和使用劳动防护用品，坚决禁止违规违章作业行为。

（三）强化安全教育培训。生产经营单位要切实加强对从业人员安全生产法律法规和规章制度的教育培训，提高从业人员安全操作技能和安全意识，教育从业人员严格执行行业标准和操作规程，杜绝“三违”作业，提高从业人员的事故防范和自我保护能力。

（四）强化政府部门安全监管职责，严格落实属地管理责任。各镇（街道）、区有关职能部门要坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”以及“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全和谁主管谁负责”的原则，严格落实行业监管和属地监管责任。区城管部门要加强对店铺招牌安装巡查检查，及时发现店铺招牌安装过程中存在的安全隐患。各镇（街道）要进一步落实辖区内安全生产工作，加大安全生产检查工作力度，督促生产经营单位落实安全生产主体责任，制定并完善安全生产规章制度和操作规程，加强对“三小场所”的监督检查，加大法律法规和安全生产知识的宣传力度，在生产、经营场所张贴安全警示标识标语，开展事故案例警示教育活动，通过案例分析，深刻汲取事故教训，提高全社会的安全生产意识，确保生产安全。

惠城区河南岸街道“5·5”亡人事故调查组

相关附件：

来源：惠城区应急管理局　　时间：　2020-07-10